공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2020 - 267 호 2020. 9. 24.

사 건 번 호 2016카총1534

사 건 명 3개 케이블 트레이 제조업체의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 동성진흥
서울 영등포구 국제금융로6길 33, 1321호
대표이사 김○○

2. 주식회사 대한트레이산업
경기 시흥시 공단1대로80번길 148
대표이사 이○○

3. 주식회사 서한공업
부산 사하구 다대로170번길 55
대표이사 김△△, 김□□

심의종결일 2020. 9. 11.

주 문

1. 피심인 주식회사 동성진흥, 주식회사 대한트레이산업 및 주식회사 서한공업은 민간기업에서 발주하는 케이블 트레이 구매입찰에 참가하면서 사전에 낙찰예정자 및 투찰가격을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니

된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 동성진흥 : 749,000,000원

2) 주식회사 대한트레이산업 : 400,000,000원

3) 주식회사 서한공업 : 123,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 동성진흥, 주식회사 대한트레이산업 및 주식회사 서한공업은 금속 골조 구조재인 케이블 트레이 제조업을 영위하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 사업자에 해당한다[1].

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

1) 이하 회사명을 기재함에 있어 주식회사를 생략하고, 낙찰예정자를 지칭하는 등 경우에 따라서는 동성진흥을 '동성', 대한트레이산업을 '대한', 서한공업을 '서한'이라 한다.

<표 1> 피심인 일반현황

(해당년도 말 기준, 단위: 백만 원, 명)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기 순이익	상시 종업원수	설립일
동성진흥	2018	750	66,367	223	△1,295	77	1987.03.09
	2017		61,990	1,024	△569	78	
	2016		90,046	3,848	3,135	81	
대한 트레이산업	2018	400	8,538	3	△77	29	1999.06.01
	2017		9,181	237	62	30	
	2016		14,336	724	810	36	
서한공업	2018	820	17,067	△1,153	△1,084	42	1982.12.21
	2017		21,236	509	240	46	
	2016		21,662	216	428	50	

* 자료출처 : 피심인 제출자료 및 KISLINE 자료 참조

나. 시장구조 및 실태

1) 케이블 트레이(Cable Tray) 개요

3 케이블 트레이는 전력, 제어, 통신용 케이블 등을 배선할 때 지지, 보호하기 위한 목적으로 설치되는 구조재를 의미한다. 특히 배관공사 등에 비하여 시공성이 좋고 대량의 케이블을 부설하기에 적합하다는 장점이 있어 주로 전기실, 기계실 등의 상하층 교차 부분이나 분전반, 배전반 등 케이블 배선이 특히 집중하는 장소에 설치한다.

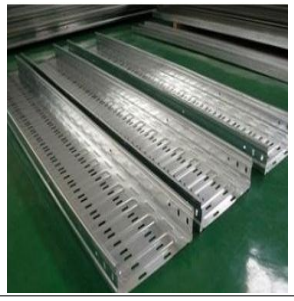
<그림 1> 케이블 트레이 시공 사례

* 자료출처: 동종업체 홈페이지 발췌

4 케이블 트레이는 원가에서 원재료 구입비가 약 80% 정도를 차지할 정도로 원재료 비중이 큰 제품이다. 원재료로는 철판과 용융아연도금이 사용되는데 원재료 가격의 변동이 케이블 트레이 제조업체의 수익성에 직결된다[2]. 또한 케이블 트레이는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받는 특징이 있다. 즉 해외 플랜트 수주나 건설경기 등이 호황인 경우에는 제품에 대한 수요가 증가하는 반면, 불황인 경우에는 제품에 대한 수요가 급격히 감소한다.

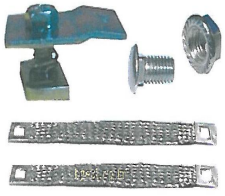
5 한편 케이블 트레이는 산업표준화법에 따라 한국산업표준(Korean Industrial Standards, 약칭 KS) 번호 “KS C 8464”로 제품 표준이 정해져 있으며, KS표준에서 분류하는 종류에 따라 ① 사다리형, ② 바닥 밀폐형, ③ 펀칭형, ④ 메시형으로 분류된다.

<그림 2> KS표준에 따른 케이블 트레이 종류

사다리형	바닥 밀폐형	펀칭형	메시형
			

6 이외에 케이블 트레이 본체에 부착되는 주요 부속품은 다음과 같다.

<그림 3> 케이블 트레이 부속품

찬넬 브라켓	접지점퍼/크램프/볼트	트레이 연결대	트레이 커버
			

2) 피심인들은 이 사건 입찰과 관련하여, 장기간 지속되는 플랜트 공사의 경우 최초의 계약금액이 공사가 종료될 때까지 적용되어 원재료 변동분이 반영되지는 않았다고 주장하였다.

2) 케이블 트레이 제조업체 현황

7 2018년 기준 국내에서 국가기술표준원이 지정한 KS인증기관[3]으로부터 케이블 트레이 제품인증 심사기준에 따라 제품인증을 받은 제조업체는 62개사로 확인된다. 이들 제조업체는 모두 중소기업이며 대부분 업체의 연매출액 및 종업원 수는 각각 100억원 이내, 30인 이내로 파악된다.

<표 2> 케이블 트레이 제조업체 현황

인증업체	연간 매출액			상시 종업원 수		
	10~50억	50~100억	100~600억	4~30인	31~50인	51~100인
62개사	31개사	13개사	18개사	45개사	9개사	8개사
전체비중	50%	21%	29%	73%	14%	13%

3) 케이블 트레이 구매입찰 특성

가) 지명경쟁입찰

8 주요 건설사 등 대기업은 제조업체의 재무상태, 품질, 납품실적 및 자신과의 협조 정도 등을 종합적으로 고려하여 일부 사업자에게만 협력업체의 지위를 부여하고, 그 협력업체[4]를 대상으로 지명경쟁입찰을 실시한다. 또한 국내건설사가 해외 플랜트 건설을 수주한 경우에도 해외 사업주가 지정한 Project Vendor List(협력업체 리스트)[5]에 등재된 업체를 대상으로 입찰이 진행된다.

3) 케이블트레이 분야는 ① 한국표준협회, ② 한국기계전기전자시험연구원, ③ 한국화학융합시험연구원, ④ 한국건설생활환경시험연구원에서 제품인증을 담당하고 있다.

4) 대기업 등은 매년 협력업체를 공개 모집하고 협력업체로 선정된 업체에 한해 입찰에 참여하도록 하고 있다. 케이블 트레이 제조업체는 일단 대기업 등 협력업체가 되고 나면 입찰참여의 기회가 많아지고 안정적인 판로 및 물량이 확보되는 이점이 있기 때문에 다수의 대기업 협력업체로 선정되기 위해 영업활동을 한다.

5) 해외 사업주들은 GS건설과 같은 시공사에게 시장에서 검증된 업체들로부터만 자재를 납품받을 것을 요구하였다. 이를 위해 해외 사업주는 공사를 발주하면서 Project Vendor List를 작성하고 시공사들이 Project Vendor List 내 업체들을 대상으로 케이블 트레이를 발주하도록 하였다. 그러나 이 사건 입찰에서 시공사는 사업주가 승인한 벤더(Project Vendor List에 등재된 업체)들이 적정 가격으로 입찰에 참여하는지 비교하기 위하여 사업주가 승인하지 않은 국내업체를 입찰에 참여시켜 견적을 제출토록 하는 경우도 있었다. 이러한 경우에는 비록 해당 업체가 최저가를 제출하더라도 최종 낙찰자로 결정될 수는 없으나, 장기간 진행되는 입찰 과정에서 시공사의 요청이 있는 경우 등 향후 벤더로 등록될 가능성 등을 완전히 배제할 수 있는 것은 아니다.

나) 중소기업자 간 경쟁

9 국내시장에서 케이블 트레이 품목은 2009년에 중소기업자 간 경쟁제품[6]으로 지정되어 공공기관 발주 입찰에서는 중소기업자를 대상으로 제한경쟁이 이루어지고 있다. 반면 민간기업 입찰은 공공발주와 달리 이러한 제도적 제약은 없으나 제조업체가 모두 중소기업이므로 사실상 중소기업 간 경쟁을 통해 계약이 체결된다.

다) 국제적 경쟁시장

10 해외시장에서의 플랜트나 건설공사의 경우에는 시공사가 국내업체라 하더라도 사업주의 요청에 따라 해외 케이블 트레이 제조업체가 입찰참여자가 될 수 있다. 이러한 경우 입찰시장은 국제시장으로 넓혀지게 되며 국내 제조업체는 해외사업자와도 경쟁하게 된다.

라) 규격·가격 분리입찰

11 발주처는 자신이 제시한 기준에 부합하는 규격 등을 갖춘 제품에 한하여 가격경쟁을 시킴으로써 제조업체에 대해 품질경쟁을 유도하고 있다. 즉 발주처는 규격과 가격 부문의 입찰을 단계별로 실시하는데, 규격 평가를 거쳐 규격 적격자로 확인된 자에 대하여 가격입찰을 실시해 최종 낙찰자를 결정한다.

<그림 4> 입찰절차(규격·가격 평가)

6) 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정)에 따르면 중소벤처기업부장관은 중소기업자가 직접 생산, 제공하는 제품으로서 판로확대가 필요하다고 인정되는 제품을 중소기업자간 경쟁제품으로 지정할 수 있다.

다. 이 사건 입찰과정

12 케이블 트레이 구매입찰 과정은 대부분 3단계(Short-list 선정 → TBE[7] 진행 → 본 입찰)로 진행되었다. 먼저 건설사가 해외 플랜트 공사를 수주할 경우에는 ① 해외 사업주가 승인한 Project Vendor List 내의 업체들에게 구매사양서를 송부하면서 1차 견적서를 요청한 후, 1차 견적서를 제출한 업체들 중에서 낮은 금액을 제출한 Short-list 업체(3~4개사)를 선정하며, ② 이들을 대상으로 발주처의 TBE를 진행한 다음, ③ TBE 기준을 충족하는 업체들에 한하여 본 입찰을 진행하여 그 중 최저가 업체를 낙찰자로 선정하였다.

13 국내 공사의 경우에도 자신에게 등록된 협력업체를 대상으로 위와 같은 입찰과정을 거쳐 최종 낙찰자를 선정하였다. 다만, 낙찰자 결정 후 물량 변경(증가, 축소) 등으로 인해 낙찰가와 최종 계약금액이 일치하지 않은 경우도 있었다. 이 사건 구매입찰 과정[8]을 간단히 도식화하면 아래 <그림 5>와 같다.

<그림 5> 케이블 트레이 입찰과정

7) Technical Bid Evaluation(기술평가)로 1차 견적서 사양이 발주처 구매사양서 기준 및 조건에 부합하는지 여부를 검토하는 과정을 말한다.

8) 해외 플랜트나 건설공사 등에서 턴키방식의 일괄수주계약을 체결하는 경우 건설사(시공사)는 수주 전 입찰용 투찰가를 산정하는 과정에서 각 자재별로 가격현황 및 시장조사 등을 위해 해당 전문직종 업체에 견적을 의뢰하게 된다. 일단 공사를 수주하게 되면 협력업체로 등록된 제조업체에게 견적을 요청하여, 각각 공사 수주 후 실행예산을 산정하는 과정(실행가)에서는 예산수립 및 실행견적의 자료로, 입찰 시에는 입찰예정가를 산정하기 위한 자료로 활용한다. 한편 이 사건 피심인들은 건설사의 입찰용 견적서를 작성하는 단계에서 상호간 견적가를 협의한 사실도 있었다. 이는 건설사에 견적가를 낮게 제출할 경우 향후 입찰예정가가 낮게 책정되어 추후 낙찰이 되더라도 납품수익이 감소할 것을 우려한 것으로 판단된다.

2. 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 공동행위 개요

14 피심인들은 2006. 7. 26.부터 2016. 9. 2.까지 GS건설 등 11개 기업이 발주한 총 60건의 케이블 트레이 구매입찰에 참여하면서 이메일 또는 유선연락을 통하여 사전에 낙찰예정자를 정하고 자신들이 제출할 투찰가격을 합의한 사실이 있으며, 그 현황은 아래 <표 3> 및 <표 4>와 같다.

<표 3> 케이블 트레이 구매입찰 담합 현황 개요

(단위: 건, 부가가치세 제외)

피심인명	담합건수 (A=B+C+D)	낙찰건수 (B)	낙찰실패9) (C)	들러리건수 (D)
동성진흥	60	24	1	35
대한트레이	46	16	8	22
서한공업	22	7	4	11

<표 4> 입찰 세부 내역 (단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	입찰일10)	입찰명	발주처	계약금액11) (견적금액 등)	입찰 참여사12)	낙찰 예정자	낙찰 여부
1	2006.07.26	EGYPT LAB PJT 케이블 트레이 (전기) 구매건	GS건설	(225,000,000)	동성진흥 대한트레이	동성	낙찰
2	2006.09.06	LG MMA YM-3현장 케이블 트레이 구매건	GS건설	(352,619,275)	동성진흥 대한트레이	대한	탈락

9) 낙찰예정자로 합의되었으나 합의에 참여하지 않은 제3자가 낙찰된 경우를 말하며, 이 사건 총 60건의 입찰 중 13건은 담합에 가담하지 않은 업체가 낙찰자로 선정되었다.

10) 발주처는 입찰 실시와 관련하여 별도로 입찰공고나 현장설명회를 진행하지는 않았으며, 보통 협력업체에게 이메일을 통해 입찰사항을 안내하며 견적제출을 의뢰하였다. 이처럼 이 사건 입찰에서는 입찰일이 특정되지 않아 입찰일 대신 피심인들이 견적서를 제출한 날 중 가장 빠른 날을 기재하였으며(이하 같다), 견적서 제출일도 확인되지 않는 경우(총 5건)에는 해당 입찰과 관련하여 피심인간 의사 연락이 있었던 날짜를 괄호( )로 기재하였다(이하 같다).

11) 연번 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 28, 42(총 17건)는 발주처에서 자료보관기간 만료로 입찰 관련 자료를 확인할 수 없었고 피심인들도 자료 확인이 불가능하였다. 이에 피심인들이 낙찰예정자의 투찰가격 또는 계약금액이라고 스스로 밝힌 금액을 괄호( )에 기재하였다.

12) 입찰참여사 중 괄호( )로 된 업체는 담합에 가담하지 않은 업체이며, 이 중 괄호밑줄( )은 낙찰자를 의미한다. 또한 표에서 음영 표시된 입찰 30건들은 발주처에서 자료 보존기간 경과 등으로 상세 입찰내역 확인이 불가하다고 밝혀, 해당 입찰 건에 참여한 전체 업체를 확인할 수 없었다.

3	2006.09.29	LG화학 대산 REVAMPING PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	85,000,000	동성진흥 대한트레이	동성	낙찰
4	(2006.09.26.)	EGYPT LAB PJT 케이블 트레이 (계장) 구매건	GS건설	(687,339,980)	동성진흥 대한트레이	동성	낙찰
5	2007.10.25	통영생산기지 2단계 3차 확장공사 케이블 트레이 구매건	남양계전	(65,827,040)	동성진흥 대한트레이	대한	낙찰
6	2007.10.31	SALALAH METHANOL PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	1,630,000,000	동성진흥 대한트레이	동성	낙찰
7	2007.11.13	D-PROJECT 케이블 트레이 구매건	현대 엔지니어링	(60,844,380)	동성진흥 대한트레이	대한	낙찰
8	2008.01.10	SALALAH METHANOL PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	920,057,360	동성진흥 대한트레이	동성	낙찰
9	2008.02.11	NO.2 BT REVAMP PJT 케이블 트레이 구매건	GS칼텍스	(7,760,420)	동성진흥 대한트레이	대한	낙찰
10	2008.02.18	KSLV-1발사대 및 관련설비 구축 (2단계) 케이블 트레이 구매건	현대중공업	(60,000,000)	동성진흥 서한공업	서한	낙찰
11	2008.02.19	MARCHWOOD HRSG PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	52,900,000	동성진흥 서한공업	서한	낙찰
12	2008.03.17	NO.4 DIESEL-HDS PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	(91,000,000)	동성진흥 대한트레이	대한	낙찰
13	2008.04.01	NVTS 240MW PC BOILER PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	84,769,000	동성진흥 서한공업 (아성엔지니어링) (신광에이스전기) (아인텍)	서한	탈락
14	2008.04.03	ALKYLATION EXPANSION PJT 케이블 트레이 구매건	GS칼텍스	5,441,050	동성진흥 대한트레이 (파이오니아메탈)	대한	낙찰
15	2008.04.29	NO.3 HOU PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	(126,622,060)	동성진흥 대한트레이	대한[13]	낙찰
16	2008.05.08	KUSU CO-GEN PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	(112,167,140)	동성진흥 서한공업	서한	탈락
17	2008.05.16	대산 D-PJT (MMA) PJT 케이블 트레이 구매건	현대 엔지니어링	(155,059,320)	동성진흥 대한트레이	대한	낙찰
18	2008.06.19	NO.2 CDU DBOTT LENECKING PJT 케애블 트레이 구매건	GS칼텍스	(7,248,580)	동성진흥 대한트레이	대한	낙찰
19	2008.06.25	HMC PP PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	297,878,570	동성진흥 대한트레이	동성	낙찰
20	2008.07.04	COAL-BASED STEAM BOILLER GE2 PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	(135,000,000)	동성진흥 서한공업	서한	낙찰
21	2008.07.09	SHUWAIKH RO PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	898,680,000	동성진흥 서한공업 (신광에이스전기) (아성엔지니어링)	서한	탈락
22	(2008.07.17.)	HMC PP PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	325,224,090	동성진흥 대한트레이	동성	낙찰
23	2008.07.29	BIO BIO 6.8MW PPS PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	(41,051,680)	동성진흥 서한공업	서한	탈락

13) 연번 15 입찰 건에서는 대한트레이를 낙찰예정자로 하여 대한트레이-동성진흥 간 의사연락을 하였고 추후 발주처에서는 물량, 납기 등을 감안하여 대한트레이와 서한공업을 낙찰자로 결정하였다. 피심인 대한트레이-동성진흥은 2008년 4월 동 입찰과 관련하여 이메일로 가격협의(12% up하여 견적제출요청) 등을 한 것이 확인된다. 한편 2008년 10월 서한공업 김●●이 대한트레이 이△△에게 서한공업의 견적을 송부하는 내용 또한 확인되는데, 서한공업 김●●은 당시 대한트레이와 서한공업이 동시 낙찰자로 결정되어 동일단가로 발주처에 물품을 납품해야 하기 때문에 의사연락을 한 것이라고 주장한 점, 대한트레이-서한공업 간 입찰 전 가격협의는 확인되지 않은 점 등을 고려하여 서한공업은 합의 참여자에서 제외하였다.

24	2008.10.29	YEREVAN CCPP PLANT PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	$ 565,000	동성진흥 대한트레이	동성	낙찰
25	2008.12.05	BUTENE-1 PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	(47,507,620)	동성진흥 대한트레이	대한	탈락
26	2009.03.03	GREEN DIESEL PJT 케이블 트레이 (전기) 구매건	GS건설	$ 669,216.39	동성진흥 대한트레이	동성	낙찰
27	(2009.03.16.)	GREEN DIESEL PJT 케이블 트레이 (계장) 구매건	GS건설	$ 2,518,689.96	동성진흥 대한트레이	동성	낙찰
28	2009.04.16	SOUTH PARS 6,7&8 GAS SWEETENING PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	(5,345,462,890)	동성진흥 대한트레이	동성	탈락
29	2009.08.10	CEBU POWER PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	330,000,000	동성진흥 서한공업 (아성엔지니어링)	서한	낙찰
30	2010.08.17	NO.4 DNT PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	274,888,220	동성진흥 대한트레이 서한공업	대한	낙찰
31	2010.09.02	RUWAIS 4TH TRAIN NGL PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	$ 3,080,000	동성진흥 서한공업 (SAUDI ELECTRIC INDUSTRIES) (LEGRAND) (WAHAH ELECTRIC SUPPLY)	동성	낙찰
32	2011.01.14	OMAN SOHAR 2 IPP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	$ 525,000	동성진흥 서한공업 (대한트레이) (ABAHSAIN-COPE) (GERSAN ELEKTRIX TIC.VE. SNA.A.S) (AL SAFWA ELECTRICALS LLC)	동성	낙찰
33	2011.01.14	OMAN BARKA 3 IPP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	$ 525,000	동성진흥 서한공업 (대한트레이) (ABAHSAIN-COPE) (GERSAN ELEKTRIX TIC. VE. SNA. A.S) (POWER SOLUTION INDUSTRIES LLC)	동성	낙찰
34	2011.03.07	BLACK GOLD PJT 케이블 트레이 (전기) 구매건	GS건설	$ 500,000	동성진흥 서한공업 (태양트레이) (THOMAS&BETTS)	서한	낙찰
35	2011.03.07	BLACK GOLD PJT 케이블 트레이 (계장) 구매건	GS건설	$ 610,000	동성진흥 서한공업 (태양트레이) (THOMAS&BETTS)	서한	낙찰
36	2011.07.11	OSEONG Combined Cycle Plant 케이블 트레이 구매건	SK건설	192,000,000	동성진흥 서한공업 대한트레이	서한	낙찰
37	2011.08.19	VGOFCC PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	547,000,000	동성진흥 대한트레이 서한공업	대한	낙찰
38	2011.08.26	H-PJT 케이블 트레이 구매건	SK건설	280,447,180	동성진흥 서한공업	동성	낙찰
39	2011.09.02	VGOFCC PJT 케이블 트레이(계장)구매건	GS건설	312,482,640	동성진흥 대한트레이 서한공업	대한	낙찰

40	2011.09.15	BAPCO WWTP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	$ 179,092.50	동성진흥 대한트레이 (서한공업) (MITA LTD) (SADENCO)	대한	낙찰
41	2012.01.16	LG화학 대산공장 케이블 트레이 구매건	서브원	748,000,000	동성진흥 대한트레이 서한공업	대한	낙찰
42	2012.03.13	여수 T PJT 케이블 트레이 구매건	이테크건설	(118,680,440)	동성진흥 대한트레이	대한	탈락
43	2012.08.14	RFCC PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	$ 213,692.19	동성진흥 대한트레이 (진텍시티) (PT.TRIAS INDRA SAPUTRA) (PT.RAHMI IDA NUSANTARA) (PT.NOBI PUTRA ANGKASA) (PT.LION METAL WORKS TBK)	대한	탈락
44	2012.08.16	KOC WARA PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	$ 510,000	동성진흥 대한트레이 (서한공업) (진텍시티) (SUZHOU ON TOP) (T&B) (TMI)	대한	탈락
45	2012.12.24	MEXICO NO.2 CGL PJT 케이블 트레이 구매건	포스코건설	$ 447,986	동성진흥 대한트레이 (서한공업) (아성엔지니어링) (한빛시스템) (아인텍) (태화이엔지) (신광에이스전기)	대한	탈락
46	(2013.08.08.)	UGCC PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	$ 130,000	동성진흥 대한트레이 (진텍) (GEXPRO) (COOPER B LINE)	대한	낙찰
47	2013.11.04	ERC Refinery PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	$ 890,000	동성진흥 대한트레이 (서한공업) (SEICO) (GOUDA) (SUZHOU ON TOP)	동성	낙찰
48	2013.11.12	UGCC PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	$ 590,000	동성진흥 대한트레이 (진텍) (COOPER B LINE)	동성	낙찰
49	2014.01.06	ERC Refinery PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	$ 2,350,000	동성진흥 대한트레이 서한공업 (SUZHOU ON TOP)	동성	낙찰
50	(2013.12.30.)	EARLY KANDYM PJT 케이블 트레이 구매건	현대 엔지니어링	543,792,000	동성진흥 대한트레이 (서한공업) (진텍)	동성	낙찰

51	2015.01.19	Rumaitha III PJT 케이블 트레이 (전기) 구매건	GS건설	$ 307,831.41	동성진흥 대한트레이 (서한공업) (진텍) (신광에이스)	대한[14]	탈락
52	2015.01.20	CFP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	$ 8,034,368.39	동성진흥 대한트레이 (ALMEER) (ARABIAN GULF) (KEPLIC)	동성	낙찰
53	2015.01.29	GS건설 케이블 트레이 연간단가건	GS건설	$ 699,182.32	동성진흥 대한트레이 (서한공업) (SUZHOU ON TOP)	동성	낙찰
54	2015.06.19	KARABALA PJT 케이블 트레이 (전기) 구매건	SK건설	$ 1,900,000	동성진흥 대한트레이 (쿠퍼코리아) (THOMAS&BETTS) (FEMI-CZ)	동성	낙찰
55	2015.06.22	KNPC CFP PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	$ 4,870,000	동성진흥 대한트레이 (서한공업) (KEPLIC) (ALMEER) (COOPER) (INDIANA GRATINGS) (C.T.L COMPONENTS) (KIMETIC) (ARABIAN GULF)	동성	낙찰
56	2015.06.25	KARABALA PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	$ 5,374,000	동성진흥 대한트레이 (ABB코리아) (진텍) (LEGRAND) (WAHAH) (FEMI-CZ) (COOPER B LINE) TEKOM-PUK	동성	낙찰
57	2015.11.16	LVSR PJT 케이블 트레이 구매건	현대 엔지니어링	1,180,000,000	동성진흥 대한트레이 서한공업 (진텍) (리진)	대한	낙찰
58	2016.04.28	TE-3 PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	$ 600,000	동성진흥 대한트레이 (진텍) (INTERSTATE M&E) (SINBERY)	동성	낙찰
59	2016.05.19	PIEM Offshore PJT 케이블 트레이 구매건	SK건설	$ 648,639	동성진흥 대한트레이 서한공업 (진텍) (SCAHFFNER)	대한	탈락
60	2016.09.02	롯데케미칼 INFRA PJT 케이블 트레이 구매건	한일기전	62,192,340	동성진흥 대한트레이	대한	낙찰

14) 연번 51 입찰 건과 관련하여 대한트레이에서는 동성진흥에서 연락이 와서 협조한 것이라고 밝혔으나 실제 투찰금액을 비교해보면 동성진흥보다 대한트레이가 낮은 금액을 제출하였으므로 대한트레이를 낙찰예정자로 보았다.

2. 위법성 판단

2) 구체적 행위사실

가) 합의의 배경

15 피심인에 의하면 국내·외 플랜트나 건설공사를 저가로 수주하게 된 EPC건설사[15] 등이 이후에 진행하는 케이블 트레이 구매입찰의 실행예산을 낮게 책정하면서 케이블 트레이 제조업체가 이익을 창출하기 어려운 환경이 조성되었다. 이에 피심인들은 원가 이하의 과다경쟁을 하지 말고 합리적인 가격으로 입찰에 참여하자는 목적으로 각 입찰별로 상호 의사연락을 통해 투찰가격을 합의하게 되었다. 이러한 사실은 아래 <표 5> 기재와 같이 피심인들이 제출한 자료를 통해 확인된다.

<표 5> 피심인 제출자료 발췌

구분	피심인 제출자료	증거자료
동성 진흥	2. 민간건설사의 케이블 트레이 입찰에 참여하면서 경쟁사와 가격 협의를 한 배경 및 사유에 대해 설명하여 주십시오 **답) 민간건설사의 해외플랜트 사업 저가 수주로 인하여 예산이 터무니 없이 낮게 책정되어 케이블 트레이 입찰에 참여한 경쟁사간의 출혈을 최소화 하기 위함.**	심사보고서 소갑 제3-1호증[16]
대한 트레이	2. 민간건설사 케이블 트레이 입찰에 참여하면서 경쟁사와 가격 협의를 한 배경 및 사유에 대해 설명하여 주십시오. **답) 국내외 공사건에 대한 건설사의 수주가 갈수록 저조해지고 있는 상황에서 공사수주를 위하여 건설사에서 기초예산을 무리하게 저가로 편성하여 폐사와 같은 소기업들은 대기업 건설사들의 예가에 맞추자면 이익창출을 기대하기 어렵습니다. 더군다나 수많은 업체가 난립하여 있는 케이블 트레이 시장의 특성중 하나가 원가 이하의 제살 깎아먹기식의 출혈 경쟁을 하고 있는 실정이라 각자 원가이하의 과다경쟁을 하지 말자는 의도가 가격 협의를 하게된 배경 및 사유 입니다.**	소갑 제3-3호증
서한 공업	2. 민간건설사 케이블 트레이 입찰에 참여하면서 경쟁사와 가격 협의를 한 배경 및 사유에 대해 설명하여 주십시오. 답) 민간건설사의 치열한 수주경쟁으로 인하여 적자가 예상된 공사의 자재 발주 시 중소기업에 부담을 전가함으로서 중소기업 운영에 필요한 최소한의 이윤도 생길 수 없는 낮은 예산을 책정하고, 또한 발주처의 요구 조건에 부적합한 업체를 포함시켜 경쟁사간 과도한 경쟁을 유도시키는 최저가 입찰방식을 적용하는 방법으로 수주 시에도 심각한 경영적자를 피할 수 없는 상황이 전개되기에 발주처의 요구조건인 공사실적, 제품인증(Certificate)등을 모두 만족하는 일부 공사에 한해 중소기업 생존을 위하여 경쟁사간 과다출혈 경쟁을 자제하고 합당한 가격으로 수주할 것을 영업 담당자간 구두로 협의 하였다.	소갑 제3-5호증

15) 설계(Engineering), 조달(Procurement), 시공(Construction)의 약자로 대형건설 프로젝트나 인프라사업 계약을 따낸 사업자가 설계와 부품, 공사를 원스톱으로 제공하는 형태의 사업을 말한다.
16) 이하에서 “심사보고서 소갑 제○호증”을 “소갑 제○호증”이라 한다.

나) 합의의 성립

16 피심인들은 2006. 7. 26.부터 2016. 9. 2.까지 GS건설 등 11개 기업이 발주하는 케이블 트레이 구매입찰 총 60건에 참여하면서 사전에 낙찰예정자를 정하고 투찰가격을 합의하였다. 피심인들은 발주처에 선 영업활동[17] 등을 하여 자신이 낙찰받고자하는 입찰 건에 대해서는 낙찰을 희망하는 피심인이 나머지 피심인에게 이메일이나 유선으로 협조를 요청하면서 나머지 피심인이 제출할 투찰가격의 범위를 정하여 주었다. 이러한 사실은 아래 <표 6>의 피심인들의 진술 및 <표 7>의 피심인들이 의사 연락한 이메일을 통해 확인된다.

<표 6> 피심인별 업무담당자의 진술내용 발췌

<동성진흥 백○○ 이사의 진술내용 중 발췌 (소갑 제2-3호증)>

문) 입찰에 있어 가격협의는 어느 업체에서 주도하였습니까?

답) 특정사가 주도하지는 않았습니다. 케이스별로 선 영업을 하고 있던 현장 입찰 건이 뜨거나 자신의 주력분야일 경우 먼저 협조해 달라고 요청하였습니다. 해당 건에 도움을 주면 다음 입찰에서 협조하는 방식으로 진행되었습니다.

<중 략>

문) 그럼 3개사는 어떤 식으로 가격협의 등을 했습니까?

답) 3개사가 공통적으로 원가이하로 입찰에 참여하지 말자는 공통의 목적을 인식하고 있는 상황이었기 때문에, 자기가 적극적으로 영업한 입찰 건이 뜨면, 먼저 해당업체가 견적을 산출해서 나머지 회사에 알려줍니다. 그러면 2개사는 해당 견적가보다 가격을 조금 up하여 제출하는 식으로 협의하였습니다. 참고로 저희가 견적가를 조금 상향하여 낸다고 하더라도 건설사들은 저희한테만 견적을 받는 것도 아니고 대략 해외업체를 포함하여 20여곳의 업체에 견적을 제출하라고 이메일을 발송합니다. 그러면 대략 10여곳이 견적에 참여하게 되고 그 업체 중에서 건설사는 4~5곳의 lowest업체를 선정하고 다시 그 업체들을 통해 본 입찰을 붙이기 때문에 저희가 사전 협의를 하더라도 본 입찰에 참여 못하는 경우도 많다는 것을 알아주셨으면 합니다.

<대한트레이 이△△ 이사의 진술내용 중 발췌 (소갑 제2-6호증)>

문) 입찰에 있어 가격협의는 어느 업체에서 주도하였습니까?

답) 어느 사가 주도하기보다는 선 영업을 하고 있는 입찰 건이라 싶으면 먼저 협조해 달라고 요청하면서 입찰에 참여하였습니다.

17) 피심인들은 발주처를 상대로 선 영업활동을 진행하면서 발주처의 케이블 트레이 입찰 실행시기, 입찰규모 및 사업주 벤더 승인조건 등에 대해서 정보를 얻게 된다. 그러면서 자신이 낙찰받을 의사가 있는 경우에는 ① 사업주에게 입찰의향서를 보내거나 현지에서 사업주를 상대로 영업활동을 하였고, ② 발주처의 재량이 있는 입찰에 대해서는 사전에 자신의 전략을 세워 제안하는 등의 영업활동을 하였다.

<대한트레이 이□□ 전무의 진술내용 중 발췌 (소갑 제2-11호증)>

문) 입찰에 있어 가격협의는 어느 업체에서 주도하였습니까?

답) 주도업체가 있기 보다는 선 영업한 현장 입찰이 뜨면 나머지 회사에 연락하여 도움을 요청하면서 대략적인 가격범위를 지정해 주었습니다. 그러면 연락을 받은 나머지 회사들이 이를 수용하였던 거 같습니다.

<서한공업 김●● 책임의 진술내용 중 발췌 (소갑 제2-14호증)>

문) 낙찰예정사 및 투찰가격 결정 등은 어떤 방식으로 한 것입니까?

답) 딱히 정해진 규칙이 있는 것은 아니고 선 영업한 업체에서 도움을 요청하면 도와주는 방식으로 진행했습니다. 투찰가격은 대부분 낙찰을 받고 싶은 회사가 가격범위(기존실적가 대비 ○% 상향 요청)를 정해주면 그 정도 선에서 견적서를 제출하였습니다.

<표 7> 피심인들이 의사 연락한 이메일

동성에서 대한에 협조요청하는 이메일(소갑 제1-3호증)

보낸 사람: 조 ○○
보낸 날짜: 2006년 9월 29일 금요일 오전 10:13
제목: 동성진흥 입니다.(대산 견적서 송부의 건)
첨부 파일: CableTray-deviationsheet-동성진흥.xls; Re-clarification_tray_동성.xls; 09-256-GS건설-LG화학 대산 REVAMPING Project-REV1(대한송신용).xls

0 □□ 과장님 안녕하십니까~

동성진흥 조 ○○ 입니다.

유선상 말씀드린대로 견적서 보내드립니다.

보내드린 견적서 금액으로 작성하셔서 제출해 주시면 될듯하구요.

도금에 대한 DEVIATION SHEET 도 보내드리오니 참조하셔서 같이 제출해 주십시요.

대한에서 동성으로 협조요청하는 이메일(소갑 제1-7호증)

보낸 사람: 이 △△
보낸 날짜: 2007년 11월 12일 월요일 오전 10:22
받는 사람: 조 ○○
제목: 현대엔지니어링 재견적 관련입니다.
첨부 파일: 현대엔지니어링(동성진흥송신용071113).xls

안녕하세요.
대한트레이산업 이 △△ 입니다.

첨부 파일과 같이 견적서를 송부합니다.
수량만 변경된 품목은 지난번과 같이 해주시면 될 것 같구요, 신규품목은 본 첨부 파일 참조하셔서 10%정도 UP 해 주시면 감사하겠습니다.

이상입니다.

대한과 서한이 주고받은 이메일(소갑 제1-20호증)

보낸 사람: 김●●
받는 사람: (주)대한트레이산업
참조:
제목: RE: no4. dnt 견적입니다.
메시지 GS건설 (NO.4 DNT) 0817.xls (149 KB)

이 △△ 차장님

첨부와 같이 당사 제출 금액을 발송하오니 참고하시기 바랍니다.
-----Original Message-----
From: "(주)대한트레이산업"<webmaster@dhtray.co.kr>
To: "김●●
Cc:
Sent: 10-08-13(금) 10:20:42
Subject: no4. dnt 견적입니다.

업무에 노고가 많으십니다.

첨부 파일과 같이 견적서를 송부합니다. (저희 입찰단가입니다.)

본 단가에서 10~15%정도로 맞춰주시기 바랍니다.

전화드리겠습니다.

17 피심인들은 이 사건 공동행위와 관련한 모든 입찰에 피심인 3개사가 함께 참여하지는 않았지만[18], 과다경쟁 및 저가수주 방지라는 기본적인 인식 하에 서로 간에 협력이 필요한 경우 사전 연락을 통해 합의를 유지해 나갔다. 이러한 내용은 아래 <표 8>과 같이 당시 피심인 업무담당자의 진술을 통해 확인되며, 피심인들의 의사연락 형태를 도식화 하면 아래 <그림 6>과 같다.

<표 8> 피심인별 업무담당자의 진술내용 발췌

<동성진흥 백○○ 이사의 진술내용 중 발췌 (소갑 제2-3호증)>

문) 많은 업체 중에서 대한, 동성, 서한 3개사가 입찰에 대비하여 가격협의 등을 하게 된 이유가 무엇입니까?

답) 특별한 이유는 없습니다. 3개사가 특히 플랜트에 특화가 되어 있고 국제인증 규격도 보유하고 있어서 주요 건설사에 협력사로 등록되어 있다보니 상호간 입찰 협의를 하게 되었습니다. 케이블트레이 업체보다 주력업종이 다른데 해외 플랜트의 경우는 해외사업주 벤더 승인도 있어야 하고 영어에도 능통해야 하는데 저희가 이런 부분이 어느 정도 갖춰져 있다보니 상호간 연락이 된 거 같습니다.

<대한트레이 이□□ 전무의 진술내용 중 발췌 (소갑 제2-11호증)>

문) 진술인이 케이블 트레이 구매입찰에 참여하면서 사전에 가격협의 등을 한 업체는 어디입니까?

답) 동성진흥과 서한공업입니다.

<중 략>

18) 피심인들 중 동성진흥과 대한트레이 간에는 잦은 의사연락이 있었으나 서한공업의 경우는 의사연락이 드문 편이었다. 그러나 피심인들은 상대방의 도움이 필요한 경우에는 협조요청을 했다고 동일하게 진술하고 있다.

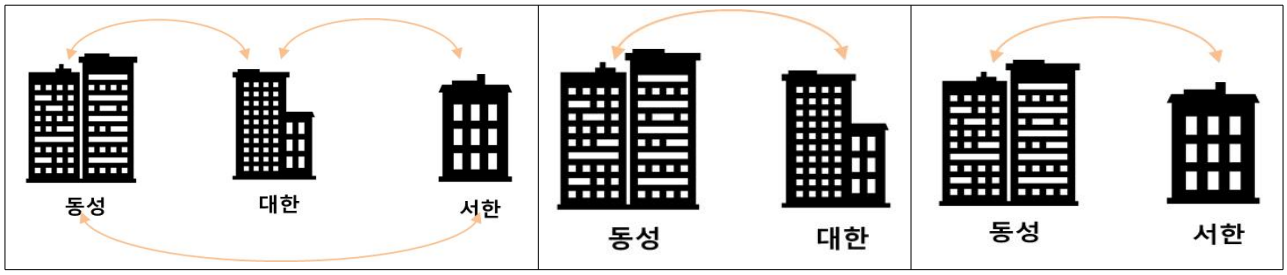
문) 진술인이 케이블 트레이 구매입찰에 있어 동성, 서한과 가격협의를 한 이유는 무엇입니까?
답) 케이블 트레이는 원재료 비중이 80%이상이 되는 품목입니다. 여기에 인건비 및 공장가동비 등을 생각하면 최소 원가대비 10% 정도 상향해서 입찰가격을 넣어야 하는데 발주처인 건설사들로 저가로 공사 등을 수주하다보니 저희가 생각하는 입찰가격을 반영해 줄 수 없는 상황이었습니다. 그리고 장기계약의 경우에는 원재료 변동분을 가격에 반영해 주지 않은 경우도 많았습니다. 이러면 해당 부분은 고스란히 중소기업인 저희가 부담해야 했습니다. 이러한 이유 등으로 최소한 원가이하로는 계약을 체결하지 말자는 인식하에 3개사와 가격 등을 협의한 거 같습니다.

<서한공업 김●● 책임의 진술내용 중 발췌 (소갑 제2-14호증)>

문) 진술인이 케이블 트레이 구매입찰에 참여하면서 사전에 가격협의 등을 한 업체는 어디입니까?
답) 동성진흥, 대한트레이산업입니다.

문) 그렇다면 진술인이 답한 동성진흥 및 대한트레이와 가격협의 등을 하게 된 이유는 무엇입니까?
답) 중소기업 생존을 위하여 경쟁사간 과다출혈 경쟁을 자제하고 합당한 가격으로 수주할 목적으로 대한 및 동성 영업담당자들과 협의하게 된 것입니다. 같은 업계에 오래 있다보니 협력사 간담회 등에서 만나고 이렇다보니 친분이 생겨서 입찰에 있어 협의를 하게 되었습니다.

<그림 6> 피심인들 의사연락 형태



18 또한 피심인들은 입찰에 참여하면서 발주처로부터 케이블 트레이 견적 의뢰를 받으면 상호 간 의사연락을 통해 견적이나 도면을 공유하거나 견적서를 대신 작성해 주기도 하였다[19]. 이러한 사실은 아래 <표 9>의 피심인 대한트레이 업무담당자의 진술을 통해 확인된다.

<표 9> 피심인 대한트레이 업무담당자의 진술내용 발췌

<대한트레이 정○○ 이사의 진술내용 중 발췌 (소갑 제2-9호증)>

문) 포스코건설 발주 2012.12.24, Mexico NO.2 CGL PJT의 경우 동성과 대한은 가격협의를 했는데 ①서한과도 가격협의를 했습니까? ②만약 가격협의를 하지 않았다면 그 이유는

19) 피심인들은 입찰에 참여하지 않을 경우 발주처가 추후 있을 입찰에서 피심인들을 배제시킬 수 있기 때문에 견적 의뢰가 오면 낙찰 받을 의도가 없더라도, 심지어 사업주의 승인 벤더에 등록되지 않은 경우에도 무조건 입찰에 참여해야 하므로 상호간 업무편의 및 시간절약을 위해 견적 및 도면 등을 공유하게 되었다고 진술하였다.

무엇입니까? 답) 당시 포스코건설은 당사의 영업력이 약해 수주 가능성이 없었습니다. 포스코건설의 케이블 트레이 제조방식은 조립식이었는데 당시 당사에서 조립식 라인을 운영하지 않았습니다. 동성에 업무편의를 위해 견적을 공유하기는 하였으나 서한과 협의할 필요까지는 없었습니다. 참고로 수주가능성이 없더라도 건설사들이 견적 요청을 하면 무조건 견적을 보내야 하는 업무 관행이 있었습니다. 만약 견적을 보내지 않으면 추후에는 건설사들이 입찰 등에서 당사를 제외시킬 수 있기 때문에 어떻게 해서라도 견적을 송부하려고 했습니다. 그렇다보니 다른 입찰 건들에서 동성, 서한과 업무편의를 위해 견적이나 도면을 공유했던 것입니다.

19 이상의 피심인 간 합의 현황을 요약하면 아래 <표 10>과 같다.

<표 10> 피심인 간 합의 현황

(단위: 건)

구 분	합의 기간	건 수	낙찰예정자
동성진흥-대한트레이-서한공업	2010. 08. 17. ~ 2016. 05. 19.	8	동성진흥(1건) 대한트레이(6건) 서한공업(1건)
동성진흥-대한트레이	2006. 07. 26. ~ 2016. 09. 02.	38	동성진흥(20건) 대한트레이(18건)
동성진흥-서한공업	2008. 02. 18. ~ 2011. 09. 04.	14	동성진흥(4건) 서한공업(10건)
합 계		60	

다) 합의의 실행

20 피심인들은 위와 같이 합의한 내용에 따라 투찰하였으며, 합의한 60건의 입찰 중 47건[20]에서 사전 합의한 낙찰예정자가 낙찰자로 선정되었다.

3) 근거

21 위와 같은 사실은 대한트레이 이메일(소갑 제1-1호증 내지 소갑 제1-8호증, 소갑 제1-10호증 내지 소갑 제1-20호증, 소갑 제1-33호증 내지 소갑 제1-36호증), 조○○ PC 파일 캡쳐화면(소갑 제1-9호증), 서한 김●● PC의 동성, 대한 견적서(소갑

20) 피심인들이 입찰 참여 전에 투찰가격 등을 합의하여 입찰에 참여하였으나 피심인들 이외에도 다수의 입찰참여자가 존재하여 13건은 낙찰예정자가 낙찰 받지 못하였다.

제1-21호증), 대한트레이 정○○ 업무일지(소갑 제1-22호증 내지 소갑 제1-26호증), 대한트레이 장○○ 업무일지(소갑 제1-27호증 및 소갑 제1-29호증), 동성진흥의 확약사항(소갑 제1-28호증), 동성진흥의 각서(소갑 제1-30호증), 동성진흥-대한트레이 합의서(소갑 제1-31호증), 동성진흥 공○○ 사장의 편지(소갑 제1-32호증), 동성진흥 조○○ 진술조서(소갑 제2-1호증, 소갑 제2-2호증), 동성진흥 백○○ 진술조서(소갑 제2-3호증), 동성진흥 공○○ 진술조서(소갑 제2-4호증), 대한트레이 이△△ 진술조서(소갑 제2-6호증, 소갑 제 2-7호증), 대한트레이 정○○ 진술조서(소갑 제2-8호증, 소갑 제 2-9호증), 대한트레이 장○○ 진술조서(소갑 제 2-10호증), 서한공업 김●● 진술조서(소갑 제2-13호증, 소갑 제2-14호증), 동성진흥 제출자료(소갑 제3-1호증), 동성진흥 입찰참가현황 자료(소갑 제3-2호증), 대한트레이 제출자료(소갑 제3-3호증), 대한트레이 입찰참가현황 자료(소갑 제3-4호증), 서한공업 제출자료(소갑 제3-5호증), 서한공업 입찰참가현황 자료(소갑 제3-6호증) 등을 통하여 확인되며, 구체적인 내역은 다음 <표 11>과 같다.

<표 11> 케이블 트레이 구매입찰 담합 현황

연번	입찰일	입찰명	발주처	담합업체	낙찰예정자	이메일 등 주요내용	증거자료[21] (소갑 생략)
1	2006.07.26	EGYPT LAB PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동성 조○○는 대한 이△△에게 8~10% UP하여 견적제출 요청	2006.7.26 이메일 (제1-1호증)
2	2006.09.06	LG MMA YM-3현장 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한	대한	동성 조○○는 대한 이△△에게 동성 견적서 송부	2006.9.4. 이메일 (제1-2호증)
3	2006.09.29	LG화학 대산 REVAMPING PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동성 조○○는 대한 이□□에게 동성이 작성해준 견적서 그대로 제출 요청	2006.9.29. 이메일 (제1-3호증)
4	(2006.09.26.)	EGYPT LAB PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동성 조○○는 대한 이△△에게 7~10% UP하여 견적제출 요청	2006.9.26. 이메일 (제1-4호증)
5	2007.10.25	통영생산기지 2단계 3차 확장공사 케이블 트레이 구매건	남양계전	동성 대한	대한	대한 이△△이 동성 조○○에게 정해진 금액의 견적 작성 요청	2007.10.25 이메일 (제1-5호증)
6	2007.10.31	SALALAH METHANOL PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동성 백○○는 대한 이△△에게 10% UP하여 견적제출 요청	2007.11.7. 이메일 (제1-6호증)
7	2007.11.13	D-PROJECT 케이블 트레이 구매건	현대 엔지니어링	동성 대한	대한	대한 이△△은 동성 조○○에게 견적서 송부하면서 10% UP요청	2007.11.12. 이메일 (제1-7호증)
8	2008.01.10	SALALAH METHANOL PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동성 조○○는 대한 이□□, 이△△에게 동성이 작성해준 견적서 그대로 제출 요청	2008.1.4. 이메일 (제1-8호증)

연번	입찰일	입찰명	발주처	담합업체	낙찰예정자	이메일 등 주요내용	증거자료 (소갑 생략)
9	2008.02.11	NO.2 BT REVAMP PJT 케이블 트레이 구매건	GS칼텍스	동성 대한	대한	조○○에게 대한의 견적서 송부	조○○PC (제1-9호증)
10	2008.02.18	KSLV-1발사대 및 관련 설비 구축(2단계) 케이블 트레이 구매건	현대중공업	동성 서한	서한	서한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
11	2008.02.19	MARCHWOOD HRSG PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	동성 서한	서한	서한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
12	2008.03.17	NO.4 DIESEL-HDS PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한	대한	대한 이△△은 동성 조○○에게 12% UP하여 견적제출 요청	2008.3.17. 이메일 (제1-10호증)
13	2008.04.01	NVTS 240MW PC BOILER PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	동성 서한	서한	서한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
14	2008.04.03	ALKYLATION EXPANSION PJT 케이블 트레이 구매건	GS칼텍스	동성 대한	대한	대한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
15	2008.04.29	NO.3 HOU PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한	대한	대한 이□□, 이△△은 동성 조○○에게 12% UP하여 견적제출 요청	2008.4.25. 이메일 2008.4.28. 이메일 (제1-11호증)
16	2008.05.08	KUSU CO-GEN PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	동성 서한	서한	서한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
17	2008.05.16	대산 D-PJT (MMA) PJT 케이블 트레이 구매건	현대 엔지니어링	동성 대한	대한	대한 이△△은 동성 조○○에게 4% UP 하여 견적서 제출요청	2008.5.16. 이메일 (제1-12호증)
18	2008.06.19	NO.2 CDU DBOTT LENECKING PJT 케애블 트레이 구매건	GS칼텍스	동성 대한	대한	대한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
19	2008.06.25	HMC PP PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동성 조○○는 대한 이△△에게 10%(적당히) UP하여 견적 제출 요청	2008.6.24. 이메일 (제1-13호증)
20	2008.07.04	COAL-BASED STEAM BOILLER GE2 PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	동성 서한	서한	서한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
21	2008.07.09	SHUWAIKH PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	동성 서한	서한	서한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
22	(2008.07.17.)	HMC PP PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동성 조○○는 대한 이△△에게 견적서 송부하면서 금액UP하여 제출 요청	2008.7.17. 이메일 (제1-14호증)
23	2008.07.29	BIO BIO 6.8MW PPS PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	동성 서한	서한	서한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
24	2008.10.29	YEREVAN CCPP PLANT PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한	동성	대한 이△△은 동성 조○○에게 견적서 송부	2008.10.28. 이메일 (제1-15호증)
25	2008.12.05	BUTENE-1 PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한	대한	동성 조○○는 대한 이△△이 요청한 견적서 송부	2008.12.4. 이메일 (제1-16호증)
26	2009.03.03	GREEN DIESEL PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동성 조○○는 대한 이△△에게 견적서 송부	2009.3.2. 이메일 (제1-17호증)
27	(2009.03.16.)	GREEN DIESEL PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동성 조○○는 대한 이△△에게 견적서 송부	2009.3.16. 이메일 (제1-18호증)
28	2009.04.16	SOUTH PARS 6,7&8 GAS SWEETENING PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동성 조○○는 대한 이△△에게 견적금액 UP하여 제출 요청	2009.4.18. 이메일 (제1-19호증)
29	2009.08.10	CEBU POWER PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	동성 서한	서한	서한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
30	2010.08.17	NO.4 DNT PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한 서한	대한	대한 이△△은 조○○, 김●●에게 10~15% UP하여 견적 제출 요청	2010.8.13. 이메일 2010.8.16. 이메일 (제1-20호증)

연번	입찰일	입찰명	발주처	담합업체	낙찰예정자	이메일 등 주요내용	증거자료 (소갑 생략)
31	2010.09.02	RUWAIS 4TH TRAIN NGL PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 서한	동성	서한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
32	2011.01.14	OMAN SOHAR 2 IPP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 서한	동성	서한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
33	2011.01.14	OMAN BARKA 3 IPP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 서한	동성	서한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
34	2011.03.07	BLACK GOLD PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	동성 서한	서한	서한 김●● 및 동성 담당자 견적가격 협의	김●● 진술조서 (제2-13호증)
35	2011.03.07	BLACK GOLD PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	동성 서한	서한	서한 김●● 및 동성 담당자 견적가격 협의	김●● 진술조서 (제2-13호증)
36	2011.07.11	OSEONG Combined Cycle Plant 케이블 트레이 구매건	SK건설	동성 서한 대한	서한	서한 김●●PC에서 동성, 대한의 견적서 확인	김●●PC 견적서 (제1-21호증)
37	2011.08.19	VGOFCC PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	동성 대한 서한	대한	대한 정○○은 동성 조○○에게 10%, 서한 김●●에게 7%정도 UP하여 견적 제출 요청	2011.8.18 정○○ 업무일지 (제1-22호증)
38	2011.08.26	H-PJT 케이블 트레이 구매건	SK건설	동성 서한	동성	김●●, 가격협의사실 인정	김●● 진술조서 (제2-13호증)
39	2011.09.02	VGOFCC PJT 케이블 트레이(계장)구매건	GS건설	동성 대한 서한	대한	대한 정○○은 동성 조○○, 서한 김●●에게 견적금액 UP하여 제출 요청	2011.10.12 정○○ 업무일지 (제1-23호증)
40	2011.09.15	BAPCO WWTP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한	대한	대한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
41	2012.01.16	LG화학 대산공장 케이블 트레이 구매건	서브원	동성 대한 서한	대한	①서브원 LG화학 대산공장 서한, 동성 협의(1.12) - 서한 217,543,580 / 동성 205,000,000 ②서브원 LG화학 입찰관련 서류 접수 및 동성,서한 협조(1.31)	2012.1.12, 2012.1.31 정○○ 업무일지 (제1-24호증)
42	2012.03.13	여수 T PJT 케이블 트레이 구매건	이테크건설	동성 대한	대한	대한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
43	2012.08.14	RFCC PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한	대한	대한 정○○과 동성 백○○는 RFCC 입찰건은 대한이 수행키로 협의	2012.8.10 정○○ 업무일지 (제1-25호증)
44	2012.08.16	KOC WARA PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한	대한	대한 정○○과 동성 백○○는 KOC 입찰건은 대한이 수행키로 협의	2012.8.10 정○○ 업무일지 (제1-25호증)
45	2012.12.24	MEXICO NO.2 CGL PJT 케이블 트레이 구매건	포스코건설	동성 대한	대한	대한의 견적서가 동성에서 확인	조○○PC (제1-9호증)
46	(2013.08.08.)	UGCC PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	동성 대한	대한	대한 정○○ 및 동성 조○○ 견적금액 협의	2013.8.8 정○○ 업무일지 (제1-26호증)
47	2013.11.04	ERC Refinery PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	동성 대한	동성	이집트 EPC 최종입찰 완료 대한 1,176,946,670원 동성 1,186811,920원	2013.11.4 장○○ 업무일지 (제1-27호증) 피심인 제출자료 (제3-2,제3-4호증)

21) 각 입찰 건에 있어서 낙찰예정자의 담당자가 나머지 피심인 담당자에게 들러리 요청을 하였다. 이와 관련하여 증거자료(이메일, 업무일지 등) 발췌는 생략하였으며, 입찰 건별로 낙찰예정자가 들러리 요청한 이메일 등 중요내용 및 해당 증거자료에 대하여 <표 11>에 간략히 기술하였다.

연번	입찰일	입찰명	발주처	담합업체	낙찰예정자	이메일 등 주요내용	증거자료 (소갑 생략)
48	2013.11.12	UGCC PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동 입찰건은 동성에서 계약하고 제조하청은 대한에서 수행하는 것으로 협의	2014.1.22 동성-대한 확약서 (제1-28호증) 백○○ 진술조서 (제2-3호증)
49	2014.01.06	ERC Refinery PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	동성 대한 서한	동성	①이집트 ERC 프로젝트 계장건은 동성에서 수행키로 하되, 동성은 추후 동 금액(약 3백만불)만큼의 공사(단일 또는 복수)수주 건을 반대로 대한에게 지원(14.1.22) ②물량배분사실인정(서한)	2014.1.22 동성-대한 확약서 (제1-28호증) 백○○ 진술조서 (제2-3호증) 김●● 진술조서 (제2-13호증)
50	(2013.12.30.)	EARLY KANDYM PJT 케이블 트레이 구매건	현대 엔지니어링	동성 대한	동성	①동성 백○○ 이사 연락으로 단가 업하여 입찰(13.12.30) ②우즈베키스탄 KANDYM PJT 전기공사는 동성에서, 계장은 대한14.1.22)	2013.12.30 장○○ 업무일지 (제1-29호증) 2014.1.22 동성-대한 확약서 (제1-28호증) 백○○ 진술조서 (제2-3호증)
51	2015.01.19	Rumaitha III PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	동성 대한	대한	동성, 대한간 협의사실을 인정	피심인 제출자료 (제3-2호증) (제3-4호증)
52	2015.01.20	CFP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동 입찰건은 동성에서 계약하고 물량의 50%를 대한에서 하청하기로 함	동성-대한 각서 (제1-30호증) 백○○ 진술조서 (제2-3호증)
53	2015.01.29	GS건설 케이블 트레이 연간단가건	GS건설	동성 대한	동성	동 입찰건은 동성에서 계약하고 추후 하청물량은 협의하여 진행하기로 함	동성-대한 합의서 (제1-31호증) 백○○ 진술조서 (제2-3호증)
54	2015.06.19	KARABALA PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	SK건설	동성 대한	동성	동 입찰건은 동성이 계약을 하고 대한에 25%물량을 배정하기로 함	동성-대한 편지 (제1-32호증) 백○○ 진술조서 (제2-3호증)
55	2015.06.22	KNPC CFP PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	동성 대한	동성	동 입찰건은 동성에서 계약하고 대한에 총물량의 1/3을 재하청하기로 함	동성-대한 편지 (제1-32호증) 백○○ 진술조서 (제2-3호증)
56	2015.06.25	KARABALA PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동 입찰건은 동성이 계약을 하고 대한에 25%물량을 배정하기로 함	동성-대한 편지 (제1-32호증) 백○○ 진술조서 (제2-3호증)
57	2015.11.16	LVSR PJT 케이블 트레이 구매건	현대 엔지니어링	동성 대한 서한	대한	①대한 장○○는 조○○ 견적 송부하면서 5% 올려 제출요청 (15.11.9.) ②대한 장○○->서한 김●● 견적 송부하면서 3~5% 올려 제출요청 (15.11.9)	2015.11.10. 이메일 2015.12.14 이메일 (제1-33호증)
58	2016.04.28	TE-3 PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성 대한	동성	동성 조○○는 대한 장○○에게 1~3%UP하여 견적제출 요청	2016.3.22. 이메일 (제1-34호증)
59	2016.05.19	PIEM Offshore PJT 케이블 트레이 구매건	SK건설	동성 대한 서한	대한	①정○○->김●● 3~5% UP 요청 ②정○○->조○○ 5~7% UP 요청	2016.5.18. 이메일 (제1-35호증)
60	2016.09.02	롯데케미칼 INFRA PJT 케이블 트레이 구매건	한일기전	동성 대한	대한	대한 장○○는 동성 조○○에게 3%UP하여 견적 제출 요청	2016.9.1. 이메일 (제1-36호증)

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (법률 제14137호)[22]

제19조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1.~7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생략)

제21조(시정조치) 공정거래위원회는 제19조(부당한 공동행위의 금지)제1항의 규정을 위반하는 행위가 있을 때에는 당해사업자에 대하여 당해행위의 중지, 시정명령을 받은 사실의 공표 기타 시정을 위한 필요한 조치를 명할 수 있다.

제22조(과징금) 공정거래위원회는 제19조(부당한 공동행위의 금지)제1항의 규정을 위반하는 행위가 있을 때에는 당해 사업자에 대하여 대통령령이 정하는 매출액에 100분의 10을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위 안에서 과징금을 부과할 수 있다.

2) 법리

22 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 경쟁을 부당하게 제한하여야 한다.

22) 피심인 별 마지막 합의 가담일은 동성, 대한은 2016. 9. 2. 서한은 2016. 5. 19.로 피심인 모두 법률 제14137호(2016. 3. 29.)를 적용한다. 다만 법 시행령과 관련하여 동성, 대한은 대통령령 제27299호(2016. 6. 30.)를, 서한은 대통령령 제27115호(2016. 4. 29.)를 적용한다.

가) 합의

(1) 합의의 의미

23 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 부당하게 경쟁을 제한하는 같은 항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다[23].

24 여기서의 '합의'란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 말하며, '의사의 합치'라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다[24].

(2) 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 행위

25 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'라 함은 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 경쟁제한성

26 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁

23) 대법원 2007. 12. 13. 선고 2007두2852 판결 참조
24) 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 2000누16830 판결 참조

이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

27 당해 공동행위가 법 제19조 제1항이 정한 경쟁제한성을 가지는지는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하고, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다[25].

28 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다[26].

다) 하나의 공동행위

29 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 하더라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다[27].

25) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조
26) 대법원 2011. 4. 14. 선고 2009두7912 판결 참조
27) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

다. 피심인들의 2. 가. 2) 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

30 위 2. 가. 2)에서 인정한 사실 및 근거와 관련 법 규정 및 법리를 종합하여 보면, 피심인들이 이 사건 입찰에 대하여 입찰 건별로 이메일 또는 유선연락을 통해 낙찰예정자 및 투찰가격 등을 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정된다. 이러한 의사의 합치는 입찰에서 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 행위이므로 법 제19조 제1항 제8호의 행위에 대한 합의에 해당한다.

2) 경쟁제한성 판단

31 피심인들이 이 사건 입찰에서 낙찰예정자를 사전에 정하고 들러리 참여 및 투찰 가격 등을 합의하여 실행한 행위는 당해 입찰에서 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것이 분명하므로, 그 성격상 효율성 증대 효과는 기대하기 어려운 반면 경쟁을 제한하는 효과가 명백한 경성 공동행위이다.

32 특히 이 사건 입찰에서 피심인들의 낙찰예정자 및 투찰가격에 대한 합의가 없었다면 사업자들이 자신의 영업능력, 경영상태 및 기술력 등을 종합적으로 고려하여 독자적으로 투찰가격을 결정하면서, 낙찰을 받기 위해 최대한 낮은 가격으로 투찰하는 등 실질적인 가격경쟁이 이루어졌을 것으로 판단된다.

3) 하나의 공동행위인지 여부

33 이 사건 공동행위는 합의 대상 품목이 품질, 성능, 효율 등에서 동등한 케이블트레이로 동일하다는 점, 피심인들 간 선 영업활동을 한 업체가 낙찰의사를 표하면서 들러리 협조를 요청할 시에 이를 거절하지 않는다는 공동의 인식 또는 공감대를 바탕으로 이루어졌다는 점, 과다 경쟁 및 저가투찰에 따른 수익성 악화를 막는 단일한 의사와 동일한 목적을 지니고 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다는 점 등을 고려할 때 하나의 공동행위로 인정된다.

4) 소결

34 피심인들의 위 2. 가. 2)의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

35 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 법위반행위가 재발하지 않도록 하기 위하여 법 제21조의 규정에 따라 피심인들에게 시정조치를 부과한다. 또한 입찰담합인 이 사건 공동행위는 원칙적 과징금 부과 대상이며 그 위반행위로 인한 경쟁질서 저해효과가 중대하므로, 법 제22조, 제55조의3, 법 시행령 제61조 제1항 [별표 2] 위반행위의 과징금 부과기준, 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[28]에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액

36 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따라 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다. 다만 이 사건 공동행위의 경우 발주처 및 피심인의 자료부재로 계약금액 또는 응찰금액이 확인되지 않는 건이 총 17건 존재하며, 이 경우에는 피심인이 스스로 계약금액 또는 응찰금액이라고 밝힌 금액을 관련매출액으로 본다[29]. 이에 따라 관련매출액을 산정하면 아래 <표 12> 및 <표

28) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

13>과 같다.

<표 12> 입찰 건별 관련매출액[30]

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	견적서 제출일	입찰명	발주처	피심인	관련매출액	낙찰여부
1	2006.07.26	EGYPT LAB PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	**동성**	**225,000,000**	**낙찰**
				대한	225,000,000	탈락
2	2006.09.06	LG MMA YM-3현장 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성	352,619,275	탈락
				대한	352,619,275	탈락
3	2006.09.29	LG화학 대산 REVAMPING PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	**동성**	**85,000,000**	**낙찰**
				대한	85,000,000	탈락
4	(2006.09.26.)	EGYPT LAB PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	**동성**	**687,339,980**	**낙찰**
				대한	687,339,980	탈락
5	2007.10.25	통영생산기지 2단계 3차 확장공사 케이블 트레이 구매건	남양계전	동성	65,827,040	탈락
				대한	**65,827,040**	**낙찰**
6	2007.10.31	SALALAH METHANOL PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	**동성**	**1,630,000,000**	**낙찰**
				대한	1,630,000,000	탈락
7	2007.11.13	D-PROJECT 케이블 트레이 구매건	현대 엔지니어링	동성	60,844,380	탈락
				대한	**60,844,380**	**낙찰**
8	2008.01.10	SALALAH METHANOL PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	**동성**	**920,057,360**	**낙찰**
				대한	920,057,360	탈락

29) 이를 보다 구체적으로 살펴보면, 총 17건 중 11건은 낙찰된 경우(<표 12>의 색 음영)이며 6건은 낙찰되지 아니한 경우(<표 12>의 색 음영)에 해당하는데, 낙찰된 11건 중 4건의 경우 계약금액이라고 스스로 밝힌 금액, 낙찰되지 아니한 6건의 경우 응찰금액이라고 스스로 밝힌 금액을 각각 관련매출액으로 산정하였다. 한편 낙찰된 11건 중 7건의 경우 피심인이 응찰금액이라고 스스로 밝힌 금액만 존재하여 이를 '관련 매출액 산정이 곤란한 경우'로 보아 정액과징금을 부과할 경우 ① 정액 부과기준금액이 정률 산정기준금액(7건 투찰금액 합계 514,361,800원의 최대치 산정기준은 51백만 원)보다 과다하게 산정되어 비례의 원칙에 위반될 소지가 매우 크다는 점, ②이 사건 입찰 당시 입찰사례(2007~2009년)를 살펴본 결과 계약금액 대비 투찰가격이 평균 105% 수준인 점 등을 감안하여 피심인이 응찰금액이라고 스스로 밝힌 금액을 관련매출액으로 판단하였다.

2007~2009년 입찰사례 비교

입 찰 명	투찰가격(A)	계약금액(B)	비율(A/B)
LG화학 대산 REVAMPING PJT	89,030,400	85,000,000	105%
SALALAH METHANOL PJT	1,670,367,120	1,630,000,000	102%
KSLV-1 발사대 및 관련설비 구축	69,881,390	60,000,000	116%
MARCHWOOD HRSG PJT	54,732,620	52,900,000	103%
NVTS 240MW PC BOILER PJT	84,769,000	84,769,000	100%
COAL-BASED STEAM BOILER PJT	175,281,880	135,000,000	130%
HMC PP LINE PJT(전기)	317,427,840	325,224,090	98%
HMC PP LINE PJT(계장)	297,878,570	297,878,570	100%
CEBU POWER PJT	330,000,000	330,000,000	100%
ALKYLATION EXPANSION PJT	5,441,050	5,441,050	100%
SHUWAIKH RO PJT	898,680,000	898,680,000	100%

30) 이하에서는 과징금고시 Ⅳ. 4. 사.에 따라 합의일(2020. 9. 11.)에 KEB하나은행이 최초로 고시한 매매기준율(1$=1186.90원)을 적용하여 관련매출액을 산정한다.

연번	견적서 제출일	입찰명	발주처	피심인	관련매출액	낙찰여부
9	2008.02.11	NO.2 BT REVAMP PJT 케이블 트레이 구매건	GS칼텍스	동성	7,760,420	탈락
				대한	**7,760,420**	**낙찰**
10	2008.02.18	KSLV-1발사대 및 관련설비 구축 (2단계) 케이블 트레이 구매건	현대중공업	동성	60,000,000	탈락
				서한	**60,000,000**	**낙찰**
11	2008.02.19	MARCHWOOD HRSG PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	동성	52,900,000	탈락
				서한	**52,900,000**	**낙찰**
12	2008.03.17	NO.4 DIESEL-HDS PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성	91,000,000	탈락
				대한	**91,000,000**	**낙찰**
13	2008.04.01	NVTS 240MW PC BOILER PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	동성	95,930,420	탈락
				서한	95,930,420	탈락
14	2008.04.03	ALKYLATION EXPANSION PJT 케이블 트레이 구매건	GS칼텍스	동성	5,441,050	탈락
				대한	**5,441,050**	**낙찰**
15	2008.04.29	NO.3 HOU PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성	126,622,060	탈락
				대한	**126,622,060**	**낙찰**
16	2008.05.08	KUSU CO-GEN PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	동성	112,167,140	탈락
				서한	112,167,140	탈락
17	2008.05.16	대산 D-PJT (MMA) PJT 케이블 트레이 구매건	현대 엔지니어링	동성	155,059,320	탈락
				대한	**155,059,320**	**낙찰**
18	2008.06.19	NO.2 CDU DBOTT LENECKING PJT 케애블 트레이 구매건	GS칼텍스	동성	7,248,580	탈락
				대한	**7,248,580**	**낙찰**
19	2008.06.25	HMC PP PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	**동성**	**297,878,570**	**낙찰**
				대한	297,878,570	탈락
20	2008.07.04	COAL-BASED STEAM BOILLER GE2 PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	동성	135,000,000	탈락
				서한	**135,000,000**	**낙찰**
21	2008.07.09	SHUWAIKH RO PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	동성	800,442,720	탈락
				서한	800,442,720	탈락
22	(2008.07.17.)	HMC PP PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	**동성**	**325,224,090**	**낙찰**
				대한	325,224,090	탈락
23	2008.07.29	BIO BIO 6.8MW PPS PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	동성	41,051,680	탈락
				서한	41,051,680	탈락
24	2008.10.29	YEREVAN CCPP PLANT PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	**동성**	**670,598,500**	**낙찰**
				대한	670,598,500	탈락
25	2008.12.05	BUTENE-1 PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성	47,507,620	탈락
				대한	47,507,620	탈락
26	2009.03.03	GREEN DIESEL PJT 케이블 트레이 (전기) 구매건	GS건설	**동성**	**794,292,933**	**낙찰**
				대한	794,292,933	탈락
27	(2009.03.16.)	GREEN DIESEL PJT 케이블 트레이 (계장) 구매건	GS건설	**동성**	**2,989,433,114**	**낙찰**
				대한	2,989,433,114	탈락
28	2009.04.16	SOUTH PARS 6,7&8 GAS SWEETENING PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성	5,345,462,890	탈락
				대한	5,345,462,890	탈락
29	2009.08.10	CEBU POWER PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	동성	330,000,000	탈락
				서한	**330,000,000**	**낙찰**
30	2010.08.17	NO.4 DNT PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성	274,888,220	탈락
				대한	**274,888,220**	**낙찰**
				서한	274,888,220	탈락
31	2010.09.02	RUWAIS 4TH TRAIN NGL PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	**동성**	**3,655,652,000**	**낙찰**
				서한	3,655,652,000	탈락
32	2011.01.14	OMAN SOHAR 2 IPP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	**동성**	**623,122,500**	**낙찰**
				서한	623,122,500	탈락
33	2011.01.14	OMAN BARKA 3 IPP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	**동성**	**623,122,500**	**낙찰**
				서한	623,122,500	탈락
34	2011.03.07	BLACK GOLD PJT 케이블 트레이	GS건설	동성	593,450,000	탈락

연번	견적서 제출일	입찰명	발주처	피심인	관련매출액	낙찰여부
		(전기) 구매건		**서한**	**593,450,000**	**낙찰**
35	2011.03.07	BLACK GOLD PJT 케이블 트레이 (계장) 구매건	GS건설	동성	724,009,000	탈락
				서한	**724,009,000**	**낙찰**
36	2011.07.11	OSEONG Combined Cycle Plant 케이블 트레이 구매건	SK건설	동성	192,000,000	탈락
				대한	192,000,000	탈락
				서한	**192,000,000**	**낙찰**
37	2011.08.19	VGOFCC PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	동성	547,000,000	탈락
				대한	**547,000,000**	**낙찰**
				서한	547,000,000	탈락
38	2011.08.26	H-PJT 케이블 트레이 구매건	SK건설	**동성**	**280,447,180**	**낙찰**
				서한	280,447,180	탈락
39	2011.09.02	VGOFCC PJT 케이블 트레이(계장)구매건	GS건설	동성	312,482,640	탈락
				대한	**312,482,640**	**낙찰**
				서한	312,482,640	탈락
40	2011.09.15	BAPCO WWTP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성	212,564,888	탈락
				대한	**212,564,888**	**낙찰**
41	2012.01.16	LG화학 대산공장 케이블 트레이 구매건	서브원	동성	748,000,000	탈락
				대한	**748,000,000**	**낙찰**
				서한	748,000,000	탈락
42	2012.03.13	여수 T PJT 케이블 트레이 구매건	이테크건설	동성	118,680,440	탈락
				대한	118,680,440	탈락
43	2012.08.14	RFCC PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성	199,729,158	탈락
				대한	199,729,158	탈락
44	2012.08.16	KOC WARA PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	동성	214,478,765	탈락
				대한	214,478,765	탈락
45	2012.12.24	MEXICO NO.2 CGL PJT 케이블 트레이 구매건	포스코건설	동성	693,960,253	탈락
				대한	693,960,253	탈락
46	(2013.08.08.)	UGCC PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	동성	154,297,000	탈락
				대한	**154,297,000**	**낙찰**
47	2013.11.04	ERC Refinery PJT 케이블 트레이 (전기) 구매건	GS건설	**동성**	**1,056,341,000**	**낙찰**
				대한	1,056,341,000	탈락
48	2013.11.12	UGCC PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	**동성**	**700,271,000**	**낙찰**
				대한	700,271,000	탈락
49	2014.01.06	ERC Refinery PJT 케이블 트레이 (계장) 구매건	GS건설	**동성**	**2,789,215,000**	**낙찰**
				대한	2,789,215,000	탈락
				서한	2,789,215,000	탈락
50	(2013.12.30.)	EARLY KANDYM PJT 케이블 트레이 구매건	현대 엔지니어링	**동성**	**543,792,000**	**낙찰**
				대한	543,792,000	탈락
51	2015.01.19	Rumaitha III PJT 케이블 트레이 (전기) 구매건	GS건설	동성	366,752,100	탈락
				대한	366,752,100	탈락
52	2015.01.20	KNPC CFP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	**동성**	**9,535,991,842**	**낙찰**
				대한	9,535,991,842	탈락
53	2015.01.29	GS건설 케이블 트레이 연간단가건	GS건설	**동성**	**829,859,496**	**낙찰**
				대한	829,859,496	탈락
54	2015.06.19	KARABALA PJT 케이블 트레이 (전기) 구매건	SK건설	**동성**	**2,255,110,000**	**낙찰**
				대한	2,255,110,000	탈락
55	2015.06.22	CFP PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	**동성**	**5,780,203,000**	**낙찰**
				대한	5,780,203,000	탈락
56	2015.06.25	KARABALA PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	**동성**	**6,378,400,600**	**낙찰**
				대한	6,378,400,600	탈락

연번	견적서 제출일	입찰명	발주처	피심인	관련매출액	낙찰여부
57	2015.11.16	LVSR PJT 케이블 트레이 구매건	현대 엔지니어링	동성	1,180,000,000	탈락
				대한	**1,180,000,000**	**낙찰**
				서한	1,180,000,000	탈락
58	2016.04.28	TE-3 PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	**동성**	**712,140,000**	**낙찰**
				대한	712,140,000	탈락
59	2016.05.19	PIEM Offshore PJT 케이블 트레이 구매건	SK건설	동성	855,586,360	탈락
				대한	855,586,360	탈락
				서한	855,586,360	탈락
60	2016.09.02	롯데케미칼 INFRA PJT 케이블 트레이 구매건	한일기전	동성	62,192,340	탈락
				대한	**62,192,340**	**낙찰**

<표 13> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액
동성진흥	59,731,448,423
대한트레이산업	51,604,153,283
서한공업	15,026,467,360

나) 부과기준율

37 이 사건 공동행위는 입찰담합으로서 주로 경쟁제한 효과만 나타나는 경우로 발주처가 민간기업인 경우에 해당하여 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표상 5% 이상 7% 미만의 부과기준율이 적용되는 '중대한 위반행위'에 해당되나, 낙찰된 계약 대부분이 협상에 의한 계약방식으로 최종 계약금액이 투찰금액보다 낮아져 피심인들의 부당이득이나 발주처가 입은 피해 규모가 크다고 보기 어려운 점, 매년 수 백건에 이르는 대기업인 발주처의 견적서 제출 요청에 대응하기 위한 측면이 있는 점, 케이블 트레이 구매 시장에는 다수의 경쟁사업자들이 존재하여 피심인들의 합의만으로 낙찰을 담보하기는 어려운 점[31] 등을 종합적으로 고려하여 2%의 부과기준율을 적용한다.

31) 이 사건 공동행위 총 60건 중 입찰참여자 정보가 확인되는 30건에 관하여 피심인들의 시장점유율(입찰참여사에서 합의에 가담한 피심인들이 차지하는 비중)은 평균 48.26%로 50% 미만이다.

시장점유율 산정

연번	입찰일	입찰명	발주처	입찰 참여사	담합 업체	시장 점유율(%)
13	2008.04.01	NVTS 240MW PC BOILER PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	5	2	40
14	2008.04.03	ALKYLATION EXPANSION PJT 케이블 트레이 구매건	GS칼텍스	3	2	67
21	2008.07.09	SHUWAIKH RO PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	4	2	50

다) 산정기준

38 산정기준은 위 가)의 관련매출액에 위 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우이므로 각 입찰 건에서 탈락한 사업자에 대해서는 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2)의 규정에 따라 그 산정기준의 2분의 1을 감액한다. 이에 따른 피심인별 산정기준은 아래 <표 14>와 같다.

<표 14> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련매출액		부과기준율(c)	산정기준 [d=(a+b)*c]
	낙찰(a)	탈락(b) (들러리 감경 50%)		
동성진흥	44,388,492,665	7,671,477,879	2%	1,041,199,411
대한트레이산업	4,011,227,938	23,796,462,673	2%	556,153,812
서한공업	2,087,359,000	6,469,554,180	2%	171,138,264

연번	입찰일	입찰명	발주처	입찰 참여사	담합 업체	시장 점유율(%)
29	2009.08.10	CEBU POWER PJT 케이블 트레이 구매건	두산중공업	3	2	67
30	2010.08.17	NO.4 DNT PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	3	3	100
31	2010.09.02	RUWAIS 4TH TRAIN NGL PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	5 (해외업체포함)	2	40
32	2011.01.14	OMAN SOHAR 2 IPP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	6 (해외업체포함)	2	33
33	2011.01.14	OMAN BARKA 3 IPP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	6 (해외업체포함)	2	33
34	2011.03.07	BLACK GOLD PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	4 (해외업체포함)	2	50
35	2011.03.07	BLACK GOLD PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	4 (해외업체포함)	2	50
36	2011.07.11	OSEONG Combined Cycle Plant 케이블 트레이 구매건	SK건설	3	3	100
40	2011.09.15	BAPCO WWTP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	5 (해외업체포함)	2	40
41	2012.01.16	LG화학 대산공장 케이블 트레이 구매건	서브원	3	3	100
43	2012.08.14	RFCC PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	7 (해외업체포함)	2	29
44	2012.08.16	KOC WARA PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	7 (해외업체포함)	2	29
45	2012.12.24	MEXICO NO.2 CGL PJT 케이블 트레이 구매건	포스코건설	8	2	25
46	(2013.08.08.)	UGCC PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	5 (해외업체포함)	2	40
47	2013.11.04	ERC Refinery PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	6 (해외업체포함)	2	33
48	2013.11.12	UGCC PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	4 (해외업체포함)	2	50
49	2014.01.06	ERC Refinery PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	4 (해외업체포함)	2	50
50	(2013.12.30.)	EARLY KANDYM PJT 케이블 트레이 구매건	현대엔지니어링	4	2	50
51	2015.01.19	Rumaitha III PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	GS건설	5	2	40
52	2015.01.20	KNPC CFP PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	5 (해외업체포함)	2	40
53	2015.01.29	GS건설 케이블 트레이 연간단가건	GS건설	4 (해외업체포함)	2	50
54	2015.06.19	KARABALA PJT 케이블 트레이(전기) 구매건	SK건설	5 (해외업체포함)	2	40
55	2015.06.22	CFP PJT 케이블 트레이 구매건	현대중공업	10 (해외업체포함)	2	20
56	2015.06.25	KARABALA PJT 케이블 트레이(계장) 구매건	GS건설	9 (해외업체포함)	2	22
57	2015.11.16	LVSR PJT 케이블 트레이 구매건	현대엔지니어링	5	3	60
58	2016.04.28	TE-3 PJT 케이블 트레이 구매건	GS건설	5 (해외업체포함)	2	40
59	2016.05.19	PIEM Offshore PJT 케이블 트레이 구매건	SK건설	5 (해외업체포함)	3	60

2) 1·2차 조정

39 피심인들은 모두 1차 조정과 관련하여 해당하는 사유가 없고, 2차 조정의 경우 피심인들은 조사 단계 및 심의에 이르기까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 조사에 적극 협력한 사실이 인정되므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가) 규정에 따라 아래 <표 15>와 같이 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다.

<표 15> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원)

피심인	1차 조정 산정기준	2차 조정(조사협력 감경)	2차 조정 산정기준
동성진흥	1,041,199,411	△20%	832,959,529
대한트레이산업	556,153,812	△20%	444,923,050
서한공업	171,138,264	△20%	136,910,611

3) 부과 과징금의 결정

40 최근 원자재 가격 상승, 수요 산업인 건설경기 침체로 인해 케이블 트레이 제조업 경기가 위축되고 있는 상황을 고려할 때 피심인들은 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. 규정에 따라 시장 또는 경제 여건이 상당히 악화된 경우에 해당하므로 2차 조정된 산정기준의 10%를 감경하고, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 2차 조정 산정기준에서 백만 원 미만의 금액을 버리고 부과과징금을 결정한다. 그 내역은 다음 <표 16>과 같다.

<표 16> 피심인별 부과과징금

(단위: 원)

피심인	2차 조정 산정기준	부과과징금 조정 (경제여건 감경)	최종 부과과징금
동성진흥	832,959,529	△10%	749,000,000
대한트레이산업	444,923,050	△10%	400,000,000
서한공업	136,910,611	△10%	123,000,000

4. 결론

41 피심인들의 위 2. 가. 2) 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대해서는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 9월 24일

의 장 위 원 신 영 호

위 원 윤 수 현

위 원 김 봉 석